

1500240-50.2019.8.26.0550

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... contando com anteriores condenações por roubo e tentativa de homicídio (autos 0016095-09.2006 0032435-67.2002), o que justifica fixação da pena base em 1/6 acima do mínimo legal, perfazendo 07 meses de detenção, pagamento de 11 dias multa, diária no mínimo legal, e suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para a condução de veículos automotores, pelo prazo de 03 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

3ª Vara Criminal

Av. Ulysses Guimarães, 2800 (antigo 506), Rio Claro-SP - cep 13506-547

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500240-50.2019.8.26.0550 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500240-50.2019.8.26.0550

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2217032/2019 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 6518121 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 6142/19/924 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2217032 - 01º D.P. RIO CLARO, 6142/19/924 - 01º D.P. RIO CLARO, 2217032 - 01º D.P. RIO CLARO, 6142/19/924 - 01º D.P. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Roberto Guassi Junior

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Vistos.

Roberto Guassi Júnior, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 306, parágrafo 1º, inciso I, da Lei n. 9.503/97, em razão dos fatos narrados à fls. 92/93.

O réu foi preso em flagrante, mas beneficiado com a liberdade provisória por ocasião da realização da audiência de custódia, mediante aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos IV, V, e VIII, do Código de Processo Penal.

O acusado não faz jus ao benefício previsto no artigo 89 da Lei n. 9.099/95 (fls. 91).

A denúncia foi recebida no dia 15 de agosto de 2019, conforme decisão de fls. 94/95.

O réu foi regularmente citado (fls. 133), e apresentou resposta escrita à acusação de fls. 137/138, por meio da Defensoria Pública.

Afastadas as hipóteses de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, onde foram ouvidas duas testemunhas comuns (fls. 285). Designada audiência em continuação, o réu não foi localizado, sendo declarado revel.

Finda a instrução, o Ministério Público apresentou alegações orais, onde requer a total procedência da ação penal, pois provados os fatos narrados na denúncia. A Defensoria Pública, também em alegações orais, requer a improcedência da ação penal, alegando insuficiência de provas, bem como que a confissão extrajudicial não pode servir como prova para a condenação, pois não corroborada em juízo. Em caso de condenação, requer a fixação da pena base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão, a fixação de regime inicial menos aberto, e que seja conferido o direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

D E C I D O.

Imputa-se ao réu Roberto Guassi Júnior, a prática do crime de embriaguez ao volante, tipificado no artigo 306, parágrafo 1º, inciso I, da Lei n. 9.503/97. Segundo a inicial, no dia 27 de julho de 2019, por volta das 06h15min, o réu, após ingerir bebida alcoólica, passou a conduzir o veículo GM Vectra, placas DUQ1078, pela Rodovia SP 127, altura do Km 12+700metros, zona rural desta cidade de Rio Claro, em alta velocidade, freando bruscamente ao chegar em uma das cabines do pedágio que lá existe. Em razão da condução anormal do veículo pelo réu, policiais rodoviários foram acionados, e abordaram o acusado, que apresentava sinais de embriaguez, e concordou em realizar o teste do etilômetro, cujo resultado apresentou a concentração de 0,89 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido de seus pulmões.

Encerrada a instrução, a ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada por meio auto de fls. 39/40, e documento de fls. 41, que retratam o resultado do teste do etilômetro a que foi submetido o acusado, cujo resultado apontou a concentração de 0,89 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. O acusado assinou o teste juntamente com duas testemunhas, tratando-se de prova legal da embriaguez, prevista expressamente no artigo 306 da Lei n. 9.503/97.

A autoria restou igualmente provada, e deve ser imputada ao réu.

O réu não foi interrogado em juízo, pois declarado revel. Na fase policial, contudo, confessou que naquela data havia discutido com sua companheira, e que por isso saiu de cada, e foi beber em um bar situado no bairro Cecap, na cidade de Piracicaba. Ficou embriagado, e ao sair do bar sequer viu a direção que pegou. Quando viu, já se encontrava defronte ao pedágio, quando então freou bruscamente, sendo abordado em seguida por policiais rodoviários, e submetido ao teste do etilômetro (fls. 04).

A confissão extrajudicial restou amplamente confortada pela prova oral, conforme se verá.

Os policiais militares Emerson Luiz Bosquesi e Andressa Arantes, ouvidos em juízo, declararam que na data dos fatos, logo após o início de seu turno de trabalho, foi acionado pelos funcionários do pedágio para irem até o local, onde um indivíduo estaria se recusando a pagar. Ao chegarem, depararam-se com o réu, que apresentava visíveis sinais de embriaguez, o que motivou a solicitação para que se submetesse ao teste do etilômetro, cujo resultado foi positivo. Segundo o policial Emerson, o réu apresentava fala desconexo, e alega que teria bebido em razão de uma briga familiar. Os policiais, que não presenciaram os fatos, disseram não se recordar de algum relato de que o réu teria realizado manobras perigosas.

Portanto, a prova colhida mostra-se suficiente para fundamentar a condenação.

O réu, ouvido na fase policial, confessou que na data dos fatos ingeriu bebida alcoólica em demasia, e que saiu sem rumo pela rodovia, parando apenas ao chegar na cabine de pedágio. Policiais militares foram acionados, e constataram que o réu

apresentava sinais de embriaguez, sendo então convidado a realizar o teste do etilômetro.

Ou seja, o réu admitiu a ingestão de bebida alcoólica, bem como que conduziu seu veículo por rodovia bastantes movimentada, sem noção do trajeto que havia tomado, colocando assim em risco a incolumidade física e o patrimônio de todos os que passavam por lá naquele momento.

A confissão extrajudicial, quando amparada pela prova pericial, e também pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, constituiu elemento probatório válido para fundamentar a condenação. Nesse sentido:

“É sabido que a confissão deve ser avaliada pela força de convencimento que nela se contém, e não pelo local onde ela é prestada. Vale dizer, a confissão extrajudicial corroborada pela palavra de testemunhas, bem como por outros elementos objetivos de prova, não pode ser invalidada pela retratação, em pretório, sem qualquer explicação plausível para a confissão policial e com nova versão totalmente inverossímil.” (TJSP, Apelação n. 9230875-35.2008.8.26.0000, rel. Silmar Fernandes, j. 10/05/2012).

Na dosimetria da pena, devem ser levada em consideração as diretrizes do artigo 59 do Código Penal. O réu possui maus antecedentes, conforme certidão de fls. 238/242, contando com anteriores condenações por roubo e tentativa de homicídio (autos 0016095-09.2006 0032435-67.2002), o que justifica fixação da pena base em 1/6 acima do mínimo legal, perfazendo 07 meses de detenção, pagamento de 11 dias multa, diária no mínimo legal, e suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para a condução de veículos automotores, pelo prazo de 03 meses.

Na segunda fase, verifico ser o réu reincidente, conforme certidão de fls. 238 (autos n. 0006899-39.2011). Contudo, tendo ele confessado o delito, prova que foi considerada para fins de condenação, eventual aumento decorrente da reincidência, fica compensado com o reconhecimento da referida atenuante.

Os maus antecedentes e a reincidência impedem a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal.

Contudo, dada a natureza do delito praticado, a ausência de prejuízos a terceiros, bem como montante de pena aplicado, entendo ser possível a fixação do regime inicial aberto.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de CONDENAR o réu ROBERTO GUASSI JÚNIOR à pena de 07 meses de detenção, no regime inicial aberto, pagamento de 11 dias multa, diária no mínimo legal, e suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para a condução de veículos automotores, pelo prazo de 03 meses, dando-o como incurso no artigo 306, parágrafo 1º, inciso I, da Lei n. 9.503/97.

O réu poderá apelar da presente em liberdade, expedindo-se mandado de prisão, no regime aberto, após o trânsito em julgado.

Autoriza-se a utilização da fiança recolhida para o pagamento da multa aplicada. Custas indevidas.

P R I

Rio Claro, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA